



**PUTUSAN**

**Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI FEBRIANTO**;  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/23 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gatul Gang VII, Nomor 22, RT 001, RW 003,  
Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Puri,  
Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 11 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FEBRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 5f warna abu-abu; Dirampas untuk Negara;
  - 3) 1 (satu) buah Sprei Hotel;
  - 4) SIM card IM3 Nomor 085748015464; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5) 1 (satu) lembar asli Room Bill Nomor 6 Hotel Puri Indah tanggal 27 Februari 2025;
  - 6) 1 (satu) lembar asli data kendaraan dan pengambilan handuk/sabun Hotel Puri Indah tanggal 26 Februari 2025;
  - 7) 1 (satu) buah *screenshot* bukti transfer atas nama ANDI FEBRIANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FEBRIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 5f warna abu-abu;Dirampas untuk kepentingan Negara;
- 1 (satu) buah Sprei Hotel;
- SIM card IM3 Nomor 085748015464;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar asli Room Bill Nomor 6 Hotel Puri Indah tanggal 27 Februari 2025;
- 1 (satu) lembar asli data kendaraan dan pengambilan handuk/sabun Hotel Puri Indah tanggal 26 Februari 2025;
- 1 (satu) buah *screenshot* bukti transfer atas nama ANDI FEBRIANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2087/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 26 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Oktober 2025 Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Mjk yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Mjk *juncto* Nomor 123/Akta.Pid/2025/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2025 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 1 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat tanggal 26 November 2025, yang diterima pada tanggal 28 November 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 1 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, dimana menurut Terdakwa perbuatannya tersebut tidaklah terpenuhi pada semua dakwaan Penuntut Umum baik pada dakwaan alternatif Kesatu maupun Kedua dan tidak dapat dibuktikan, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima (*onslagh*);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mojokerto telah tepat dan tidak keliru dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanginya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
  - 1) Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh pihak Kepolisian, pihak kepolisian lalu melakukan penggerebekan di kamar nomor 6 Hotel Puri Indah Mojokerto dan didapati seorang LC (*Lady Companion* atau Pemandu Lagu) yaitu Saksi Dhea Rafika Putri sedang bersama dengan seorang tamu laki-laki yang baru selesai melakukan hubungan seks dan di kamar nomor 9 hotel juga didapati seorang LC (*Lady Companion*) yaitu Saksi Marta Karya Ningtiya sedang memainkan alat kelamin tamu seorang laki-laki;
  - 2) Bahwa di Puri Indah Karaoke Mojokerto tempat Terdakwa bekerja sebagai Waiters telah memperkerjakan beberapa perempuan sebagai LC (*Lady Companion*) yang diharuskan menemani para tamu untuk minum, bernyanyi, berjoget, berpelukan bahkan melakukan hubungan intim dengan tarif yang telah ditentukan dan kepada pelanggan yang hendak membooking LC (*Lady Companion*) dilakukan melalui Terdakwa yakni saat pelanggan datang ke Puri Indah Karaoke Terdakwa lalu menawarkan untuk ditemani LC (*Lady Companion*) atau sekalian berlanjut untuk "Nerus" (hubungan badan) dan jika "Nerus" maka Terdakwa menyampaikan biayanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memperlihatkan foto-foto perempuan LC (*Lady Companion*) kepada pelanggan yang bisa "Nerus" (hubungan badan) melalui *handphone* Terdakwa;
  - 3) Bahwa yang menawarkan kepada Para LC (*Lady Companion*) yaitu Saksi Dhea Rafika Putri dan Saksi Marta Karya Ningtiya untuk melayani tamu laki-laki tersebut adalah Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap Saksi Dhea Rafika Putri dan Saksi Marta Karya Ningtiya untuk melayani tamu laki-laki dengan tarif tertentu dan Terdakwa akan mendapat sejumlah bagian dari bayaran yang diterima oleh Saksi Dhea Rafika Putri dan Saksi Marta Karya Ningtiya tersebut;
- 5) Bahwa untuk tarif "Nerus" sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah termasuk perbuatan yang melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian ketentuan pasal tersebut diatur kembali di dalam Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa", selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru diketahui bahwa ketentuan yang baru yaitu Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata lebih menguntungkan bagi Terdakwa oleh karena pemidanaan menurut ketentuan yang baru tidak lagi mengenal

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana minimum dan pidana dendanya telah bersifat alternatif yang berbeda dengan pemidanaan yang diatur sebelumnya yang masih mengenal ancaman pidana minimum dan pidana dendanya bersifat kumulatif, sehingga *judex juris* akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang baru tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait pemidanaan, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun pemidanaan yang dijatuhkan tersebut harus disesuaikan dengan pemidanaan menurut ketentuan yang baru dengan pidana denda yang bersifat alternatif, sehingga dalam menjatuhkan pidana dapat dipilih pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2087/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 26 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI FEBRIANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2087/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 26 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

**Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2854 K/Pid.Sus/2026